

Peter Ferenc

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

info@foxprof.club

Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut

Maximilianstr. 22

84028 Landshut

poststelle@ag-la.bayern.de

Deutschland

Data: 10 grudnia 2024

Wniosek o wydanie nakazu sądowego

Przedmiot: Wniosek o wydanie nakazu sądowego przeciwko Schufa zobowiązującego ją do przedstawienia mojej świadomej zgody.

Sygnatura akt 23 O 2699/24

Szanowny Sądzie w Landshut,

niniejszym zwracam się z wnioskiem o wydanie nakazu sądowego wobec agencji Schufa Holding AG, na mocy którego Schufa Holding AG zostałaby zobowiązana do przedstawienia mojej świadomej zgody (ŚZ) na przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych stronom trzecim, konkretnie Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica lub jakiegokolwiek innej firmie telekomunikacyjnej.

Uzasadnienie:

Zasada przejrzystości i świadoma zgoda:

Na podstawie art. 12 i 13 RODO Schufa jest zobowiązana **przejrzystość** informować osobę, której dane dotyczą, o celu przetwarzania jej danych osobowych i jednocześnie uzyskać jej **świadomą zgodę** przed jakimkolwiek udostępnieniem danych stronie trzeciej.

Nie zgodne z prawem przetwarzanie danych:

Do dziś nie przedstawiono mi żadnego dowodu na to, że wyraziłem zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych agencji Schufa Holding AG. Bez takiej zgody wszelkie działania Schufa w tym zakresie są niezgodne z prawem i sprzeczne z RODO.

Kluczowy dowód:

##

Przedstawienie mojej świadomej zgody przez Schufa ma kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia kwestii legalności przetwarzania moich danych i późniejszej odmowy świadczenia usług przez Deutsche Telekom AG lub O2 Telefónica. W przeciwnym razie, bez tej świadomej zgody, przetwarzanie moich danych jest nielegalne, a stosowanie Zautomatyzowanej Indywidualnej Decyzji (ZID) jest nieważne.

Schufa potrzebuje silnej podstawy prawnej zgodnie z RODO do przetwarzania i sprzedaży moich danych stronom trzecim, takim jak Telekom. Ta podstawa prawna może być następująca:

4. Świadoma zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO):

Schufa potrzebowałaby Pana wyraźnej świadomej zgody, jeśli przetwarza lub udostępnia Pana dane w celach, które nie są niezbędne do wykonania umowy lub do ochrony uzasadnionych interesów. Dlatego wzywam sąd, aby nakazem sądowym zażądał od Schufa mojej wyraźnej świadomej zgody (ŚZ) i przedłożył ją jako dowód.

5. Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO):

Gdyby teoretycznie istniał konkretny przepis prawny nakazujący ujawnienie danych Telekomowi, Schufa musiałaby to wykazać. W takim przypadku zarówno Schufa, jak i Telekom musiałby dokładnie wskazać, które prawo im na to zezwala.

6. Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):

Schufa może twierdzić, że przetwarza dane na podstawie uzasadnionych interesów, ale: Te interesy nie mogą przeważać nad moimi prawami i wolnościami.

Sprzedaż moich danych przez Schufa Telekomowi nie jest uznawana za uzasadniony interes Schufa, ponieważ sprzedaż danych osobowych w celach komercyjnych nie jest konieczna i nie istnieje wystarczająco silny legitymizowany powód dla takiego przetwarzania.

W kwestii oświadczenia prawnika Schufa z dnia 20.11.2024:

IV\.. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig. (strona 3)

Nielegalna sprzedaż danych:

Jeśli Schufa udostępnia dane bez mojej świadomej zgody lub bez innej wystarczającej podstawy prawnej, stanowi to naruszenie RODO. Sprzedaż danych wyłącznie dla zysku lub celów komercyjnych, jak w przypadku Telekoma, z pewnością nie mieści się w kategorii „uzasadnionego interesu”. Wniosek:

Schufa ani Telekom nie mają automatycznego prawa do przetwarzania i udostępniania Pana danych. Sprzedaż danych stronie trzeciej, takiej jak Telekom, musi być poparta wyraźną świadomą zgodą lub musiałoby zostać podane bardzo silne uzasadnienie prawne -- co w przypadku praktyk handlowych, takich jak sprzedaż danych w celach komercyjnych, okazuje się nielegitymizowane.

Przejrzystość i informowanie:

Nawet jeśli nie potrzebują Pana zgody, muszą Pana wyraźnie poinformować, że Pana dane będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu. Jeśli zatem mnie o tym nie poinformowali, naruszyli zasadę przejrzystości zgodnie z art. 5 RODO. **Cytuję art. 5 RODO: „Naruszenie którejkolwiek z tych zasad oznacza niezgodność przetwarzania z prawem”!**

Wniosek końcowy

Zwracam się niniejszym do Szanownego Sądu z następującymi pytaniami i wnioskami:

1. Czy Schufa chroni moje prawnie chronione dane osobowe poprzez ich sprzedaż bez mojej wiedzy i zgody firmom telekomunikacyjnym?
2. Komu chce Pan twierdzić, że Schufa działa zgodnie z prawem?

Moje żądania:

1. Żądam od sądu informacji, czy sędzia zrozumiał istotę całego tego oszustwa ze strony Schufa, jak opisano w tym dokumencie, niezwłocznie i na piśmie.
2. Odszkodowanie w wysokości 1 000 000 euro uważam za ważne do następnej korespondencji pisemnej od Państwa.

Niniejszym wnoszę do sądu w Landshut o nałożenie na pozwaną Deutsche Telekom AG i Schufa Holding AG obowiązku zapłaty kwoty 1 000 000 € najpóźniej do 31.12.2024, jak najszybciej, na następujący rachunek:

Peter Ferenc Slovenská Sporiteľňa

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC: GIBASKBX

Z poważaniem,

W Kumhausen dnia 10.12.2024 Peter Ferenc.....

In Kumhausen, 10.12.2024

[Oryginał podpisany QES — język oryginału: słowacki/
niemiecki]



Peter Ferenc

Powód:

Peter Ferenc

Rammelkam 2, Kumhausen Niemcy

+49 157 317 33332

info@foxprof.club

w Kumhausen 2.10.2024

„Pozew“

1. Pozwani

- Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Niemcy. HRB 6794 (Sąd Rejonowy w Bonn), NIP UE: DE 123475223

oraz

Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Niemcy. HRB: niedostępny publicznie, NIP UE: DE87ZZZ00000239351

Przedmiot pozwu:

Pozew dotyczy naruszenia RODO i praw człowieka przez Deutsche Telekom AG. W związku z tym pozywam wyżej wymienione spółki o odszkodowanie w wysokości 500 000 € na osobę, aby sąd zobowiązał każdą z nich do zapłaty wskazanej kwoty na moje konto w Slovenská sporiteľňa:

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC: GIBASKBX.

Twierdzenia faktyczne

- Opis zdarzenia:

Podczas weryfikacji mojego wniosku o stałe łącze internetowe w lipcu, w nieokreślonym dokładnie dniu 2022 roku, Deutsche Telekom AG (zwany dalej Telekom) bezprawnie wykorzystał moje dane osobowe w formie zautomatyzowanego indywidualnego przetwarzania (decyzji) i nadal je wykorzystuje — oszukańcza sztuczka oszukańczej agencji Schufa ze „ZDOLNOŚCIĄ KREDYTOWĄ” konsumenta bez jego świadomej zgody.

(Konsument): Naruszono moje podstawowe prawo Unii, mianowicie prawo dostępu do internetu za pośrednictwem dostawcy Deutsche Telekom AG. Rząd, który

kryje to mega-kartelowe oszustwo, pozbawia mnie nie tylko dostępu do internetu, naruszając tym samym moje podstawowe prawa człowieka, mianowicie prawo dostępu

do internetu!!! I nie tylko to — zmusił mnie do zakupu danych internetowych za 108 €/miesiąc poprzez kartę SIM prepaid 5G Telekomu, na co również mam dowody wymienione w skardze do KE dołączonej do niniejszego pozwu!! Nieograniczone dane są dla mnie życiowo ważne, ponieważ codziennie muszę uczyć się angielskiego, którego potrzebuję do dalszego rozwoju zawodowego.

Naruszenie prawa:

Chodzi tu przede wszystkim o naruszenie przepisów o ochronie moich chronionych danych osobowych konsumenta oraz usługi powszechnej dostępu do internetu bez ograniczeń i

dyskryminacji zgodnie z §78 TKG. Ustawa o telekomunikacji (TKG): §78 (Usługa powszechna): Paragraf ten stanowi, że dostawcy publicznych

usług telekomunikacyjnych muszą zapewnić wszystkim użytkownikom końcowym dostęp do dostępnych i wysokiej jakości usług łączności elektronicznej,

w tym podstawowego dostępu do internetu. Dostawcy nie mogą dyskryminować żadnego użytkownika i muszą

zapewnić, że usługi są oferowane po rozsądnych cenach. A cena 108 €/miesiąc za prędkość 20 Mbit/s i niestabilne połączenie jest nie do przyjęcia i poza wszelką granicą tolerancji.

Dowody:

Szczegółowe dowody znajdują się w załącznikach do niniejszego pozwu w formatach PDF,

które muszą zostać zbadane przez właściwych sędziów. Oto lista plików PDF:

2. Zawiadomienie karne_Telekom i Schufa_sharp_Deutsch_fy.pdf
3. Zawiadomienie karne Telekom Altstadt Pracownik 1_z QES.pdf
4. Zawiadomienie karne dot. GP Petera Franka_z podpisem_QES.PDF
5. Formularz skargi CS Wniosek O Koncept sharp Zgłoszenie do Komisji UE Oszustwo_z_QES.pdf
6. Powiadomienie o podpisie Schindlera podpisane z QES.pdf
7. Powiadomienie pracowników Telekomu Telekom 94-95 Altstadt z_QES.pdf

„Podstawy prawne“

- Naruszenie prawa:

Chodzi tu przede wszystkim o naruszenie przepisów o ochronie moich chronionych danych osobowych konsumenta oraz ustawy powszechnej (usługi) dostępu do internetu bez ograniczeń i dyskryminacji zgodnie z §78 TKG. Ustawa o telekomunikacji (TKG): §78 (Usługa powszechna): Paragraf ten stanowi, że dostawcy publicznych usług telekomunikacyjnych muszą zapewnić wszystkim użytkownikom końcowym dostęp do dostępnych i wysokiej jakości usług łączności elektronicznej, w tym podstawowego dostępu do internetu. Dostawcy nie mogą

dyskryminować żadnego użytkownika i muszą zapewnić, że usługi są oferowane po rozsądnych cenach. A cena 108 €/miesiąc za prędkość 20 Mbit/s i niestabilne połączenie jest nie do przyjęcia i poza wszelką granicą tolerancji.

Ogólnie rzecz biorąc, nikt nie może ograniczać konsumenta w jego prawie dostępu do internetu, ponieważ jest to jego podstawowe prawo i wolność oraz stoi ponad wszystkimi „uzasadnionymi” interesami dostawcy! Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym indywidualnym przetwarzaniu (przetwarzaniu danych), w tym profilowaniu, która wywołuje wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie (negatywnie) na nią wpływa (RODO)!!!

Jeżeli przetwarzanie opiera się na zgodzie, administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich chronionych danych osobowych. A to również w ogóle nie jest przestrzegane. Gdy Telekom chce zastosować Zautomatyzowaną Indywidualną Decyzję przy wniosku konsumenta o połączenie internetowe, jest zobowiązany zażądać świadomej zgody konsumenta!!!

Zgodnie z artykułem 6 RODO Deutsche Telekom AG naruszył moje prawa w zakresie ochrony danych. RODO przyznaje osobom fizycznym prawo do informacji o istnieniu zautomatyzowanej indywidualnej decyzji, jej logice i jej

konsekwencjach.

Telekom nie dał mi tej możliwości, nie daje jej i arbitralnie stosuje nielegalny reżim zautomatyzowanej indywidualnej decyzji przy weryfikacji wniosku o połączenie internetowe (usługi), ponieważ nie oferuje mi możliwości wyrażenia mojego sprzeciwu wobec stosowania

Zautomatyzowanej Decyzji, gdyż nie informuje mnie również o możliwych konsekwencjach jej stosowania.

Nie uzyskał mojej świadomej zgody i zachowuje się, jakby dla niego żadne prawa nie istniały!!!

I wreszcie chodzi o przepisy o ochronie danych osobowych konsumenta, które te firmy naruszają tym, że Schufa Holding AG sprzedaje informacje o niewypłacalności

od komorników firmom telekomunikacyjnym w formie elektronicznej przez internet w celu przetwarzania Zautomatyzowanej

Indywidualnej Decyzji w formie rzekomej (oszukańczej) Zdolności Kredytowej

konsumenta ubiegającego się o połączenie internetowe (dla korzyści finansowej) i to bez świadomej zgody

konsumenta. Po co więc przepisy o ochronie danych osobowych?

Telekom podjął Zautomatyzowaną Indywidualną Decyzję, na skutek której odmówiono mi usług internetowych, dlatego musiałem kupić router 5G ZTE 5001 i kartę SIM 5G, aby odbierać sygnał internetowy i korzystać

z usługi „Internet“. Cena urządzenia wyniosła ok. 300 €. Cena karty SIM na 28 dni wynosi 100 €, co oznacza, że moje miesięczne

koszty eksploatacji tego urządzenia są wyższe o $108\text{ €} - 40\text{ €} = 68\text{ €}!!!$ To są znaczące negatywne konsekwencje, a tym samym koszty dla mnie!! A nie mówiąc już o tym, że wartość połączenia internetowego przez DSL jest zawyżona o 170 %. Realna cena nie powinna przekraczać 20 €/miesiąc, a nie 40 €-45 € z powodu kartelu!!! Gdyby internet kosztował tyle, ile powinien, mianowicie do 20 €, byłby zawyżony o 440 %. A to oznacza również, że jestem dyskryminowany!!! Z tego jasno wynika, że Telekom jest na przegranej pozycji i że każdy obywatel kraju związkowego Niemiec jest przez niego oszukiwany.

[dowody — załączone obrazy]

I jak za sprawą cudu, nagle można płacić również słowackim bankiem poprzez zautomatyzowany przelew. To cuda, gdy trzeba zapłacić za połączenie internetowe zawyżone o ponad 440 % z powodu oszustwa kartelowego.

Nagle przy wnioskowaniu o połączenie internetowe u Telekomu nie jest już potrzebny żaden

niemiecki bank!!! Ten warunek po prostu rozpułnął się w powietrzu!!! Porozumienie kartelowe, czyli uzgodnione zachowanie dwóch lub więcej konkurentów mające na celu koordynację ich zachowań rynkowych lub wpływanie na istotne parametry konkurencji, poprzez praktyki takie jak, między

innymi, ustalanie lub koordynacja cen sprzedaży na rynku, nazywane jest kartelem i stanowi naruszenie przepisów

o konkurencji, czyli „nieuczciwe praktyki handlowe i bezpodstawne wzbogacenie“.

Zatem, logicznie rzecz biorąc, Telekom nie dysponuje żadną podstawą prawną na mocy artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO, aby odmówić mi jako konsumentowi usług internetowych z powodu możliwego nadmiernego zadłużenia. Ponieważ zawyżony internet, za który muszę płacić 108 €, znacznie przewyższa możliwą stratę w przypadku niezapłacenia mojej ostatniej

kwoty rachunku 40 €/miesiąc za łącze DSL Telekomu. Z tego logicznie wynika, że dzięki Telekomowi i jego oszustwu wobec mnie co miesiąc coraz bardziej zadłużam się ja, a nie Telekom. A nie mówiąc już o tym, że aby spełnić podstawę prawną, której Telekom potrzebuje do zastosowania Zautomatyzowanej Indywidualnej Decyzji (ZID), muszą być spełnione prawnie określone warunki:

Obowiązki prawne i uzasadniony interes to dwie różne podstawy prawne, na podstawie których organizacje mogą przetwarzać dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i federalną ustawą o ochronie danych (BDSG).

Obowiązki prawne

Obowiązki prawne oznaczają, że organizacja musi przetwarzać dane osobowe, aby wypełnić swoje obowiązki ustawowe. Może to obejmować:

Obowiązki podatkowe:

Przetwarzanie danych do celów deklaracji podatkowych.

Księgowość:

Prowadzenie ewidencji zgodnie z prawem.

Bezpieczeństwo:

Zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa.

Uzasadniony interes

Uzasadniony interes to bardziej elastyczna podstawa prawna, która umożliwia przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to niezbędne do uzasadnionych interesów

organizacji lub strony trzeciej, pod warunkiem że interesy te nie są nadrzędne wobec praw i wolności jednostki. Przykłady obejmują:

- Zapobieganie oszustwom: przetwarzanie danych w celu identyfikacji i zapobiegania oszustwom.
- Marketing: wykorzystanie danych do celów marketingu bezpośredniego.
- Bezpieczeństwo IT: zapewnienie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych.

Jak widać, ani pod obowiązki prawne, ani pod uzasadniony interes nie podpada prawo do manipulowania, handlowania lub udostępniania w jakikolwiek sposób moich prawnie chronionych danych osobowych za pośrednictwem Schufa Holding AG stronom trzecim, takim jak Deutsche Telekom AG, bez mojej świadomej zgody na dalsze zautomatyzowane indywidualne decyzje Telekomu.

Opis powodów odszkodowania

Z powodu nadużycia moich danych osobowych, które zostały bezprawnie pozyskane przez Schufę i bez mojej zgody przekazane stronom trzecim, takim jak

firmy telekomunikacyjne, w celu przetwarzania moich danych osobowych do zautomatyzowanych indywidualnych decyzji oraz świadczenia

usług internetowych, naruszyliście moje prawa dostępu do usług internetowych w UE. Doprowadziło to do odmowy świadczenia

podstawowych usług internetowych przez dostawców usług telekomunikacyjnych i internetowych.

Przepisy UE dotyczące otwartego internetu

Otwarty internet (Źródło: [here...](#))

Przepisy UE dotyczące otwartego internetu dają Państwu jako użytkownikowi prawo dostępu do dowolnych treści i usług internetowych według Państwa wyboru i/lub ich rozpowszechniania. Państwa dostawca dostępu do internetu nie może blokować, spowalniać ani dyskryminować żadnych treści, aplikacji lub usług internetowych, z wyjątkiem 3 szczególnych przypadków:

- w celu wypełnienia obowiązków prawnych, np. nakazu sądowego blokady określonych nielegalnych treści
- w celu utrzymania bezpieczeństwa i integralności sieci, np. w celu zwalczania wirusów lub złośliwego oprogramowania
- w celu poradzenia sobie z wyjątkowymi lub tymczasowymi przeciążeniami sieci

ROZPORZĄDZENIE (UE) 2015/2120 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (Źródło: [here...](#))

(1) Celem niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie wspólnych zasad w celu zapewnienia równego i niedyskryminacyjnego traktowania ruchu w ramach świadczenia usług dostępu do internetu oraz związanych z tym praw użytkowników końcowych. Jego celem jest ochrona użytkowników końcowych przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłego funkcjonowania ekosystemu internetu jako motoru innowacji.

(6) Użytkownicy końcowi powinni mieć prawo dostępu do informacji i treści oraz ich rozpowszechniania, a także korzystania z aplikacji i usług oraz ich udostępniania bez dyskryminacji za pośrednictwem swojej usługi dostępu do internetu.

(7) Aby użytkownicy końcowi mogli korzystać ze swoich praw dostępu do informacji i treści oraz ich rozpowszechniania, a także korzystania z aplikacji i usług oraz ich udostępniania według własnego wyboru, powinni mieć możliwość zawierania z dostawcami dostępu do internetu umów dotyczących taryf za określone wielkości danych i prędkości

usługi dostępu do internetu. Krajowe organy regulacyjne i inne właściwe organy powinny być uprawnione do podejmowania działań przeciwko umowom

(kartelom) lub (nieuczciwym) praktykom handlowym, które ze względu na swój zakres prowadzą do sytuacji, w których wybory użytkowników końcowych są w praktyce znacznie ograniczone (mój przypadek).

(8) Przy świadczeniu usług dostępu do internetu dostawcy tych usług powinni traktować cały ruch jednakowo, bez

dyskryminacji, ograniczeń lub ingerencji, niezależnie od nadawcy lub odbiorcy, treści, aplikacji lub usługi lub urządzenia końcowego.

Otwarty dostęp do internetu (Źródło: here...)

Dostawcy dostępu do internetu są zobowiązani do traktowania całego ruchu jednakowo przy świadczeniu usług dostępu do internetu: • bez

dyskryminacji, ograniczeń lub ingerencji; i • niezależnie od:

- nadawcy i odbiorcy;
- treści, do których uzyskuje się dostęp lub które są rozpowszechniane; lub
- wykorzystywanych aplikacji lub usług.

Dostawcy mogą podejmować rozsądne środki zarządzania ruchem, które muszą jednak być przejrzyste, niedyskryminacyjne, proporcjonalne i nie mogą być oparte na względach komercyjnych.

Z tych powodów nie mogłem długoterminowo korzystać z usług internetowych do:

- Zdobywania możliwości zatrudnienia: w dzisiejszej erze cyfrowej dostęp

do internetu jest często niezbędny do poszukiwania pracy i aplikowania na stanowiska, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju zawodowego osoby w społeczeństwie.

- Komunikacji z organami: wiele usług rządowych i

komunikacja odbywają się teraz online, co oznacza, że bez dostępu do internetu jesteśmy w niekorzystnej sytuacji.

- Działalności gospodarczej: dla przedsiębiorców dostęp do internetu jest kluczowy dla prowadzenia ich działalności, marketingu i komunikacji z klientami.

- Nauki angielskiego: edukacja i rozwój osobisty, w tym

nauka języków, zależą bezpośrednio od zasobów i kursów online. Internet jest dla mnie przy nauce angielskiego

kluczowego znaczenia, ponieważ zapewnia mi natychmiastową informację zwrotną i nagrania audio-wideo w celu poprawy wymowy w połączeniu z nauką gramatyki.

Te punkty wyraźnie pokazują, jak dostęp do internetu może być postrzegany jako podstawowa potrzeba i podstawowe prawo umożliwiające jednostkom pełne uczestnictwo w społeczeństwie i gospodarce. Moje

dane osobowe zostały nadużyte przez firmy Schufa i Telekom, aby w podstępny i przewrotny sposób odmówić mi dostępu do usług internetowych firm telekomunikacyjnych, co doprowadziło do

ograniczenia mojego dostępu do usług internetowych i stanowi poważne naruszenie moich praw do wolnego dostępu do internetu.

W kontekście naruszenia moich praw człowieka i wolności cierpiełem emocjonalnie i doświadczyłem negatywnych emocji, co doprowadziło do cierpienia psychicznego i duchowego. Doświadczyłem lęku, frustracji i depresji i nie mogłem się na niczym skoncentrować, co związało mi ręce. Nie mogłem korzystać z usług internetowych zgodnie z moimi oczekiwaniami i potrzebami, a w konsekwencji doświadczyłem negatywnych emocji, cierpienia duchowego i stresu, co postawiło mnie pod ogromną presją.

Schufa Holding AG przetwarza, gromadzi, manipuluje i nielegalnie handluje moimi danymi osobowymi bez mojej zgody, co jest uznawane za naruszenie

ustawy o ochronie danych (RODO). Takie nielegalne zachowanie może być uznane za przestępstwo i prowadzić do konsekwencji karnych. Działalność Schufa Holding AG może być również rozumiana jako zorganizowana we współpracy z komornikami, bankami i

firmami telekomunikacyjnymi jako kartel, w celu stworzenia

monopolu na rynku i wywierania presji na dłużników, aby wypełniali swoje zobowiązania. Takie zachowanie może być również uznane za wymuszenie wobec dłużników i stanowi przestępstwa takie jak wymuszenie,

zmowa cenowa lub nadużycie pozycji dominującej. Jeśli nie spłacam moich długów, nie otrzymuję internetu. Stoi to również w rażącej sprzeczności z dobrymi obyczajami.

Ważne jest, aby zauważyć, że RODO i inne przepisy o ochronie danych ustanawiają jasne zasady przetwarzania danych osobowych, w tym fakt, że osoby, których dane dotyczą, muszą być informowane o tym, jak i dlaczego ich dane są przetwarzane, oraz

muszą mieć możliwość sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu. Bez ich świadomej zgody dane nie mogą być w żadnym wypadku wykorzystywane, w szczególności do celów zautomatyzowanych indywidualnych decyzji.

DYREKTYWA 2014/104/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26

listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i

Unii Europejskiej na podstawie prawa krajowego

(4) Prawo do odszkodowania za szkodę wyrządzoną naruszeniami prawa konkurencji Unii i prawa krajowego, wywodzące się z prawa Unii, wymaga, aby wszystkie państwa członkowskie posiadały przepisy proceduralne zapewniające skuteczne wykonywanie tego prawa.

zapewnić

ROZDZIAŁ V

Ustalenie wysokości szkody

Artykuł 17

Ustalenie wysokości szkody

(1) Państwa członkowskie zapewniają, aby przepisy dotyczące ciężaru dowodu i standardów dowodowych niezbędnych do ustalenia wysokości szkody nie czyniły wykonywania prawa do odszkodowania praktycznie niemożliwym lub nadmiernie utrudnionym. Państwa członkowskie zapewniają, aby sądy krajowe były uprawnione do oszacowania wysokości szkody zgodnie z procedurami krajowymi, jeżeli ustalono, że powód poniósł szkodę, ale praktycznie niemożliwe lub nadmiernie trudne jest precyzyjne ustalenie wysokości szkody na podstawie dostępnych dowodów.

(11) W braku prawa Unii powództwa o odszkodowanie podlegają krajowym przepisom i procedurom państw członkowskich. Zgodnie z orzecznictwem

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwanego dalej „Trybunałem”) każda osoba ma prawo żądać odszkodowania, gdy istnieje związek przyczynowy między poniesioną szkodą a naruszeniem przepisów o konkurencji,

niezależnie od tego, czy nielegalne zachowanie zostało wcześniej stwierdzone przez organ ochrony konkurencji.

Wartości UE

Priorytety Unii Europejskiej na lata 2024 – 2029

Wolna i demokratyczna Europa

Silna i bezpieczna Europa

Zamożna i konkurencyjna Europa

- Wzmocnienie konkurencyjności UE
- Skuteczne wdrożenie transformacji ekologicznej i cyfrowej
- Promowanie środowiska sprzyjającego innowacjom i przedsiębiorczości
- Wspólny postęp

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) dostarcza niezależnych, opartych na dowodach porad europejskim i krajowym decydom politycznym. W ten sposób przyczynia się do tego, aby dyskusje, polityki i akty prawne dotyczące praw podstawowych opierały się na krytycznej masie dowodów i były ukierunkowane.

Zadania

Agencja doradza instytucjom UE i rządów w zakresie praw podstawowych, głównie w następujących obszarach:
dyskryminacja, !!!

- dostęp do wymiaru sprawiedliwości, !!!
- rasizm i ksenofobia,

ochrona danych, !!!

- prawa ofiar,
- prawa dzieci.

Celem Agencji jest wspieranie skuteczniejszej promocji i ochrony praw podstawowych w całej UE. W tym celu doradza swoim partnerom i współpracuje z nimi:

W dowód tego załączam wiadomość e-mail do pani von der Leyen.

5. Wniosek o wydanie decyzji

- Wniosek

Zgodnie z przepisami prawa moje prawa zostały naruszone i dlatego domagam się odszkodowania. Zgodnie z artykułem 82 RODO mam prawo do odszkodowania za szkody wynikające z niezgodnego z prawem przetwarzania moich danych osobowych. Domagam się odszkodowania za stratę czasu poniesioną przy wykrywaniu tego oszustwa, za szkody psychiczne, dożywotnie traumy i kradzieże, których pozwani oszuści dopuścili się i nadal dopuszczają wobec mnie i mas obywateli niemieckich, w tym wobec Pana, Panie Sędzio, poprzez bezprawne niezapewnienie podstawowego połączenia internetowego i zawyżone ceny za oferowane usługi z powodu istniejącego kartelu między firmami telekomunikacyjnymi. Kartel powoduje wysokie ceny z powodu braku konkurencji.

Ponadto domagam się pisemnego listu z przeprosinami skierowanego do mnie za traumę, którą muszę znosić od kilku lat.

Wniosek końcowy

Szanowny Sądzie, w niniejszym dokumencie (pozwie) opisuję stan faktyczny oszustwa i kradzieży, które wyżej wymienione spółki

zastosowały i nadal stosują wobec mnie, w skróconej formie, jedynie po to, aby dać Państwu przegląd całości oszustwa, którego dokonują te firmy. Wszystkie dalsze szczegółowe informacje są szczegółowo opisane w załącznikach zawiadomień o przestępstwie i skarg do Komisji Europejskiej, dołączonych do niniejszego pozwu jako pliki PDF i podpisanych zarówno podpisem odręcznym,

jak i niewidocznym podpisem QES, w tym niniejszy pozew.

Wzywam Landgericht Landshut do zakończenia oszustwa pozwanych spółek

z wyżej wymienionych nielegalnych powodów i zobowiązania ich do wypłacenia mi odszkodowania nakazem zapłaty.

Deutsche Telekom AG codziennie oszukuje naród liczący 84.552.242 milionów ludzi, który stoi na czele postępu technologicznego, i to w biały dzień, czego nie widać tak łatwo, w tym Państwa i Państwa rodzinę, Panie/Pani Sędzio. I to wszystko z powodu KARTELU, Schufy, firm telekomunikacyjnych, komorników i wszystkich niemieckich banków.

W Kumhausen 2.10.2024 Peter Ferenc

In Kumhausen, 10.12.2024

[Oryginał podpisany QES — język oryginału: słowacki/
niemiecki]



.....
Peter Ferenc

Dr. Wolf-Tassilo Böhm
Rechtsanwalt
E-Mail: wolf.boehm@lw.com

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
E-Mail: lisa.hoops@lw.com

Die Welle
Reuterweg 20
60323 Frankfurt am Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.60626700
www.lw.com

LATHAM & WATKINS LLP

Per beA

Landgericht Landshut
Maximilianstraße 22
84028 Landshut

Austin	München
Boston	New York
Brüssel	Orange County
Century City	Paris
Chicago	Peking
Dubai	Riad
Düsseldorf	San Diego
Frankfurt	San Francisco
Hamburg	Seoul
Hongkong	Silicon Valley
Houston	Singapur
London	Tel Aviv
Los Angeles	Tokio
Madrid	Washington, D.C.
Mailand	

20. November 2024
Unser Zeichen: 035279-0014(LHO)

Aktenzeichen: 23 O 2699/24

STELLUNGNAHME

In Sachen

Ferenc, Peter
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

SCHUFA Holding AG u.a.
Die Rechtsanwälteinnen und
Rechtsanwälte der LATHAM &
WATKINS LLP

nehmen wir erneut zum Prozesskostenhilfeantrag des Antragstellers vom 17. Oktober 2024 („Antrag“) Stellung.

Die vom Antragsteller beabsichtigte Rechtsverfolgung scheint sich sowohl gegen die Telekom AG („Beklagte zu 1“) als auch gegen die SCHUFA Holding AG („Beklagte zu 2“) zu richten. Die Beklagte zu 2 nimmt lediglich zu den Ausführungen, die sie konkret betreffen, Stellung. Die übrigen Ausführungen bestreitet sie vorsorglich mit Nichtwissen. Auch insoweit dürfte der PKH Antrag sowohl unzulässig als auch unbegründet sein.

I. Einleitung

- 1 Gem. SS 114 Abs. I ZPO erhält eine Partei, die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint.
- 2 Der Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe ist abzulehnen. Der Antrag entspricht bereits nicht den Anforderungen der SS 114 ff. ZPO, da der Antragsteller jedenfalls seine wirtschaftlichen Verhältnisse gem. ss 115 ZPO nicht darlegt. Zudem hat die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine Aussicht auf Erfolg. Die Klage ist bereits unzulässig, jedenfalls aber unbegründet.

II. Antrag auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig

- 3 Der Antrag ist bereits unzulässig, da der Antragsteller seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht offen gelegt hat, vgl. ss 117 Abs. 2 ZPO.
- 4 Gemäß SS 115 ZPO trägt der Antragsteller jedoch die Darlegungs- und Beweislast für seine Bedürftigkeit.

Vgl. dazu Seiler in Thomas/Putzo, 41. Auflage, 2020, ZPO 115 Rn. 1.

- 5 Des Weiteren stellt der Antragsteller dem Gericht entgegen ss 117 Abs. I S. 2 ZPO keine Beweismittel zur Verfügung. Die auf Seite 2 des Entwurfs der Klageschrift benannten Beweis in Form von PDF-Dateien liegen jedenfalls der Beklagten zu 2) nicht vor.

III. Beabsichtigte Rechtsverfolgung hat jedenfalls keine Aussicht auf Erfolg

- 6 Selbst wenn das Gericht entgegen den obigen Ausführungen von einer Zulässigkeit des Antrag ausgehen sollte (quod non), wäre der Antrag jedenfalls wegen mangelnder Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.
- 7 Hinreichende Erfolgsaussicht besteht dann, wenn das Gericht den Rechtsstandpunkt des Antragsstellers auf Grund ihrer Sachdarstellung und der vorhandenen Unterlagen mindestens für vertretbar hält und von der Möglichkeit der Beweisführung überzeugt ist.

Greimer in Zöller, 30. Auflage 2014, ZPO 114 Rn. 19.

- 8 Diese hinreichende Erfolgsaussicht ist vorliegend nicht gegeben. Die Klage ist bereits unzulässig, da sie die Anforderungen des ss 253 Abs. 2 ZPO genügt. Die Klageschrift enthält bereits keinen hinreichend bestimmten Antrag.
- 9 Das tatsächliche Klagebegehren des Antragsstellers geht nicht aus der Klageschrift hervor. Der Antragsteller scheint Schadensersatz von der Beklagten zu 2 in Höhe von EUR 500.000,00

LATHAM - WATKINS LLP

gem. Art. 82 DS-GVO zu fordern, die ihm durch die unrechtmäßige Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten entstandensein soll (vgl. Klage, S. 11).

- 10 Die Klage ist offensichtlich unbegründet. In der Klageschrift fehlt bereits jeglicher substantiierter Sachvortrag dazu, durch welche Verarbeitung personenbezogener Daten des Antragstellers die Beklagte zu 2) wann und wie gegen die DS-GVO verstoßen haben soll. Die gesamten Ausführungen des Antragstellers sind vollständig unsubstantiierten und liegen neben der Sache.
- 11 Die Ausführungen des Antragstellers zu seinem angeblich entstanden Schaden sind ebenfalls unsubstantiiert und nicht einlassungsfähig. Der Antragsteller behauptet, er fordere Entschädigung für

„den Zeitverlust, den ich bei der Aufdeckung dieses Betrugs erlitten habe, für psychische Schäden, lebenslange Traumata und Diebstähle, die die beklagten Betrüger an mir und an den Massen der deutschen Bürger, einschließlich Ihnen, Herr Richter, durch die unrechtmäßige Nichtbereitstellung einer grundlegenden Internetverbindung und überhöhte Preise für die angebotenen Dienstleistungen aufgrund des bestehenden Kartells zwischen den Telekommunikationsunternehmen begangen haben und weiterhin begehen. Das Kartell führt aufgrund des Fehlens von Wettbewerb zu hohen Preisen.“ (Klageschrift, S. 11)

Der Antragsteller begründet diese Forderung jedoch nicht weiter und legt keine entsprechenden Nachweise vor.

IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig

- 12 Nur der Vollständigkeit halber weist die Beklagte zu 2 darauf hin, dass sie die Daten des Antragstellers rechtmäßig im Sinne der DS-GVO verarbeitet. Sie stützt ihre Verarbeitung rechtmäßig auf Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Der Anwendungsbereich des Art. 22 DSGVO ist bereits nicht eröffnet.
- 13 Die Beklagte ist eine Gemeinschaftseinrichtung der kreditgebenden Wirtschaft in Deutschland. Aufgabe der Beklagten ist es, ihre Vertragspartner mit Auskünften bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit von potentiellen oder bestehenden Kunden kreditrelevanter Geschäfte zu unterstützen. Hierfür unterhält die Beklagte eine Datenbank mit über 68 Millionen Datensätzen über in Deutschland wirtschaftlich aktive Personen.
- 14 Die Vertragspartner der Beklagten übermitteln der Beklagten regelmäßig relevante Daten aus Geschäftsverbindungen mit ihren Kunden (wie beispielsweise Informationen über zuverlässig oder unzuverlässig erfüllte Kredite). Die Beklagte speichert die ihr übermittelten Daten, um ihren Vertragspartnern wiederum Auskünfte erteilen zu können. Auskünfte erteilt die Beklagte jedoch nur, wenn die Vertragspartner ein berechtigtes Interesse geltend machen (wie beispielsweise beim Vorliegen eines Kreditantrags).
- 15 Mit Hilfe der Auskunft der Beklagten sowie weiterer vom potentiellen oder bestehenden Kunden vorgelegter oder dem Vertragspartner anderweitig bekannter Informationen kann der

LATHAMA -WATKINS Ltr

Vermögensplatter das statistische Risiko von Zahlungsstörungen für das konkrete kreditrelevante Geschäft ermitteln. Dies entspricht den Vorgaben des § 18a Abs. 3 KWG, der ausdrücklich die Berücksichtigung von Informationen von Auskunftgebern vorsieht.¹

- 16 Dementsprechend verarbeitet die Beklagte personenbezogene Daten des Antragstellers in zulässiger Weise gemäß den Anforderungen der DS-GVO, insbesondere zur Wahrung der berechtigten Interessen ihrer Vertragspartner, der Allgemeinheit und von sich selbst. Der Entwurf der Klageschrift enthält keinerlei substantiierten Sachvortrag, der eine andere Bewertung auch nur nahelegen würde.
- 17 Nach alledem ist der Antrag des Klägers auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig und jedenfalls aber mangels Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
LATHAM & WATKINS LLP

Zu Einzelheiten der Kreditwürdigkeitsprüfung und der Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben in Deutschland findet sich (im Zeitpunkt der Erstellung dieses Schriftsatzes) ein hilfreicher Überblick bei www.wikipedia.org unter dem Stichwort „Kreditwürdigkeitsprüfung“

Y/9C3 00BCcJigkgitspr (yC3 00BCfung),

LATHAM&WATKINSLLP

Düsseldorf

BcnrathorStraßc 18-20
40213 Düsseldorf
Tel: +49.211.8828.4600
Fax: +49.211.8828.4699

Frankfurt

Reuterweg 20
60323 Frankfurtam Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.6062.6700

Hamburg

Warburgstraße 50
20354 Hamburg
Tel: +49.40.4140.30
Fax: +49.40.4140.3130

München

Maximilianstraße13
80539 München
Tel: +49.89.2080.3.8000
Fax: +49.89.2080.3.8080

Düsseldorf

Dr. Michael J. Esser, I-L.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Ingo Strauss
Dr. Heiko Gotsche, LL.M. (London School of Economics)
Dr. Sebastian Max Hauser
Dr. Jan Christoph Höft
Dr. Lucas Schweitzer, LL.M. (Univ. of Durham)

Frankfurt

Oliver Felsenstein, LL.M. (Univ. of Miami)
Susanne Decker, LL.M. (College of Europe, Bruges)
Alexandra Hagelüken, LL.M. (McGill Univ.), Solicitor (England & Wales)
Sibylle Münch
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Munster)
Thomas Vogel⁵
Dr. Susan Kempe-Müller
Dr. Markus E. Krüger, LL.M. (New York Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Tim Wybitul¹
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College, London)
Dr. Leil U. Schrader
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Alexander Lentz
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Axel Schiemann, Betriebswirt (BA)
Dr. Sebastian Max Hauser
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Alexander Stefan Rieger
ChristMann
Jan Penselin, LL.B. (Bucerius Law School)
Dr. Maximilian Platzner
Dr. Deniz Tschammler, Executive MBA (HSG), LL.M. (KCL)
Dr. Alena McCorkle, M.A.
Frank Bierwirth
Mathias Fischer, LL.M. (Univ. of San Diego)
Jochim Grittmann, Diplom-Verwaltungswirt (FH)
Cora Grannemann, LL.M. (Univ. of Munster), Solicitor (England & Wales)
Gregory Walker, LL.M. (Univ. of Augsburg), Attorney at Law (N.Y.)⁵
Dr. Wolf-Tassilo Böhm¹
Dr. Daniel Splittgerberr
Sven Nickel

Hamburg

Dr. Henning C. Schneider
Christoph W. G. Engeler, LL.M. (Univ. of Chicago), Attorney at Law (N.Y.)
Frank Grell, LL.M. (Univ. of San Diego)
Dr. Tobias Klass, Dipl.-Kfm.^{3 4}
Dr. Dirk Kocher, LL.M. (Univ. of Helsinki)
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Jana Kristina Dammann de Chapt. LL.M. (Univ. of Miami)
Stefan Patzer, LL.M. (George Washington Univ.), Dipl.-Kfrru
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Verena Scevers, LL.M. (King's College, London)⁴
Dr. Andreas Lönner
Dr. Stefan Bartz, LL.B. (Bucerius Law School)
Dr. Jacob Fontaine

München

Dr. Rainer Traugott, LL.M. (Columbia Univ.)
Stefan Süß⁴
Dr. Rüdiger Mdlaun, Österreichischer Rechtsanwalt
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Münster)
Dr. Christian Jahn
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College London)
Thomas Weitkamp, Solicitor (England & Wales)
Prof. Dr. Thomas Grützner
Dr. Tobias Leder, LL.M. (Duke Univ.), Attorney at Law (N.Y.)¹
Dr. Ull Kicker, LL.M. (New York Univ.)⁴
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Dr. Anne Löhner, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Dr. Stephan Hufnagel
Daniel Hierner⁴
Dr. Floridin Dehmel, LL.M. (Univ Of Edinburgh)
Rainer Adlhart, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.),
Solicitor (England & Wales, Ireland)⁵

Prüfvermerk vom 20.11.2024, 16:21:57

Die unten aufgeführten Dokumente sind elektronisch eingegangen. Die technische Prüfung der elektronischen Dokumente hat folgendes Ergebnis erbracht:

Angaben zur Nachricht:

Diese Nachricht wurde per EGVPversandt.

Eingangszeitpunkt: 20.11.2024, 16:21
Absender: Lisa-Marie Hoops
Nutzer-ID des Absenders: DE.BRAK.3317140e-c66e-4d3f-8ebf-9a9a1fa92c9e.d391
Aktenzeichen des Absenders: 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Empfänger: Landgericht Landshut
Aktenzeichen des Empfängers: 23 O 2699/24

Betreff der Nachricht:
Text der Nachricht:
Nachrichtenkennzeichen: byJus_173211610717539521 edc-3fb9-484c-a319-70b8894782d3

Angaben zu den Dokumenten:

Dateiname	Format	Informationen zu(r) qualifizierten elektronischen Signatur(en)				
		Qualifiziert signiert nach ERVB?	durch	Berufsbezogenes Attribut	am	Prüfergebnis
241120_-_LW_Stellungnahme_PKH_Antrag_-_Ferenc.pdf	pdf	ja	Lisa-Marie Hoops (4925233212429410167)		20.11.2024, 16:15:03	V Gültigkeit V Integrität
xjustiz_nachricht.xml	xml	nein				